

0003462-16.2021.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Lucas Eduardo Steinle Camargo

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... a daqueles que estariam praticando o tráfico no local. Assim, restou comprovado teor da Denúncia, na medida em que de fato os réus detinham a posse de droga (2 porções de maconha) para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo nenhum os indícios a apontar destinação diversa ao alegado pelo acusado. As circunstâncias sociais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Antônio Prudente, 322, Jardim Universitário, Araras - 13607-335 - SP

FONE: (19) 3321-2368 - ararasjec@tjsp.jus.br

Atendimento ao Público - Dias úteis das 13:00 às 17:00 horas

PAB - Banco do Brasil (Fórum) - dias úteis das 13:00 às 15:30 horas

Importante: O fórum ficará fechado no período de recesso de 20/12/2022 a

07/01/2023. O expediente retornará no dia 09/01/2023

TERMO DE AUDIÊNCIA - Sentença

Processo nº:

0003462-16.2021.8.26.0038

Classe - Assunto

Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON GUSTAVO RIBEIRO DE MORAES e outro

Aos 04 de outubro de 2022, às 15:00h, sob a condução do Dr. Lucas Eduardo Steinle Camargo, MM. Juiz de Direito desta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, comigo escrevente abaixo nomeada, foi aberta a audiência nos autos da ação supra mencionada e entre as partes supra referidas. Esta sessão se faz por videoconferência/mista, utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do comunicado CG 284/2020, ficando as partes cientes de que a audiência só poderá ser gravada exclusivamente por pessoa autorizada a serviço do Tribunal de Justiça, sendo dispensada a coleta de assinatura física ao final dos termos. Abertas, com as formalidades legais, compareceu/ram: a representante do Ministério Público, Dra. Luciana Ross Gobbi Beneti; o/a/s ré/u/s, ANDERSON GUSTAVO RIBEIRO DE MORAES (de forma presencial), desacompanhado/a/s de advogado, sendo-lhe nomeado/a advogado/a plantonista para defesa de seus interesses neste ato, Dr/a. Marcos Vinicius Hernandez, 252230/SP. AUSENTE(S) o réu MATHEUS ALMEIDA SILVA DE MORAIS, apesar de regularmente intimado(a/s). Iniciados os trabalhos, com as formalidades legais, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. DECRETO A REVELIA do/a/s réu/s MATHEUS, uma vez que regularmente intimado/a/s, deixou de comparecer à audiência de instrução. Em seguida, foi/ram inquirida/s a/s testemunha/s de acusação, Vinicius Marchiori Simonetti (gm) e Marcelo Orpheu(gm). Após, foi realizado o interrogatório do/a/s ré/u/s Anderson, sendo que os termos e depoimentos foram colhidos em gravação digital, cuja mídia será disponibilizada nos autos. Prejudicado o interrogatório do/a/s ré/u/s Matheus, ante sua revelia ora decretada. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: "Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual, e

concedo às partes a palavra, a fim de que apresentem suas alegações finais." Após, dada a palavra à acusação, esta apresentou suas alegações finais orais, que foram gravadas por meio audiovisual. A seguir, manifestou-se a Defesa em alegações finais orais, que também foram gravadas por meio audiovisual. A seguir, pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Dispensado o relatório (art. 81, § 3º da Lei nº 9.099/95). DECIDO. A procedência se impõe. Materialidade e autoria do crime, já evidentes por ocasião do recebimento da Denúncia (p. 11 e 33/35), restaram comprovadas pelas provas orais colhidas em juízo. O réu Anderson negou a acusação, reiterando a defesa apresentada em solo policial. Matheus não se fez presente, mas na fase inquisitiva não havia admitido a conduta delituosa. Contudo, em seu desfavor, vieram os depoimentos dos guardas municipais, que em juízo confirmaram que os réus foram abordados e próximo a eles foram encontradas 2 porções de maconha. O guarda Orpheu esclareceu, ainda, que pela distância que os jovens se encontravam dos demais envolvidos na ocorrência, foi possível inferir que haviam acabado de dispensar as porções, temendo a abordagem. Além disso, ambos os guardas informaram que as vestes dos réus correspondiam às informações recebidas previamente como sendo a daqueles que estariam praticando o tráfico no local. Assim, restou comprovado teor da Denúncia, na medida em que de fato os réus detinham a posse de droga (2 porções de maconha) para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo nenhum os indícios a apontar destinação diversa ao alegado pelo acusado. As circunstâncias sociais, quantidade e natureza da droga apreendida não autorizam conclusão pela atipicidade, tampouco pela inconstitucionalidade na norma atacada pela combativa defesa. Ao demandar a droga ele fez girar as engrenagens do tráfico, financiando novas compras e vendas, contribuindo assim para a manutenção do comércio ilícito gerador de risco à saúde pública, lesando o bem jurídico tutelado pela norma penal em comento. Quanto à pena relacionada ao crime, entendo suficiente neste caso a pena de advertência, para ambos os agentes. Registro que os tratamentos usualmente postulados pelas combativas defesas não podem ser impostos, ao contrário, devem contar com a adesão dos pacientes para que se veja resultado. O acesso ao Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD) é gratuito e não há necessidade de qualquer intervenção deste juízo para que o réu obtenha o tratamento, ainda que por iniciativa familiar. Os interessados no atendimento podem procurar a equipe do CAPS-AD "Arceu Scanavini". Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e, assim, CONDENO MATHEUS ALMEIDA SILVA DE MORAIS e ANDERSON GUSTAVO RIBEIRO DE MORAES às penas de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, por ter praticado o ainda crime descrito na Denúncia (art. 28, "caput", da Lei Antidrogas). Transitada em julgado, promova-se o necessário à execução do título em relação ao apenado Matheus, já advertido em juízo o apenado Anderson. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Intime(m)-se o(a/s) ré(u/s) MATHEUS da sentença, cientificando-o(a/s) de que o prazo para dela apelar é de 10 (dez) dias, devendo o recurso ser interposto através de advogado. Servirá o presente, por cópia, como mandado de intimação. Os termos e depoimentos foram colhidos em gravação digital, cuja mídia será oportunamente disponibilizada nos autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme. Eu, Cintia Carolina Prado, escrevente, digitei.